

**TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA
E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPII E
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
- IFAM, NA FORMA ABAIXO:**

A **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPII**, instituição privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto de 02 de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 03/09/2013, inscrita no CNPJ sob o nº 18.234.613/0001-59, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, bloco I, 13º e 14º andares, Edifício Armando Monteiro Neto – Brasília/DF, doravante denominada simplesmente **EMBRAPII**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Jorge Almeida Guimarães**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do documento de identidade RG nº 5.579.770-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.563.847-91 e por seu Diretor de Operações, **Carlos Eduardo Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento CNH 03709758122 DETRAN/DF no qual consta o RG nº 1027370467 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 566.281.700-63, e o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.792.928/0001-00, com sede na Rua Ferreira Pena, 1109, Centro – Manaus/AM – CEP: 69025-010, neste ato representado por seu Reitor, **Antônio Venâncio Castelo Branco**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador do documento de identidade nº 880796/SESEG/AM e inscrito no CPF/MF sob o nº 335.823.602-10 doravante denominada simplesmente **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**

CONSIDERANDO:

- (i) que em 02/12/2013, a **EMBRAPII** e a União, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, com a interveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, celebraram Contrato de Gestão, tendo por objeto a parceria para promover e incentivar a realização de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação – P,D&I, voltados aos setores industriais, por meio de cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa científica e tecnológica;
- (ii) que em 23/03/2018 foi assinado o 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, por meio do qual o MINISTÉRIO DA SAÚDE aderiu, na qualidade de interveniente, ao Contrato de Gestão mencionado no item acima;
- (iii) que em 08/11/2019 foi assinado o 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, por meio do qual a vigência do Contrato de Gestão foi prorrogada por 1 ano.
- (iv) que conforme referido Contrato de Gestão, a cooperação entre a **EMBRAPII** e as instituições federais de educação, ciência e tecnologia dar-se-á por meio da assinatura de acordo específico entre os partícipes;



- (v) que a cooperação em questão compreenderá a concessão, pela **EMBRAPII** às instituições federais de educação, ciência e tecnologia, de recursos financeiros não reembolsáveis, objetivando o financiamento parcial dos custos dos projetos contratados com as Empresas do setor industrial (Empresas Parceiras);
- (vi) que a cooperação entre os Partícipes constituirá instrumento para aumentar a competitividade do setor industrial;
- (vii) que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM apresentou sua candidatura para credenciamento como POLO EMBRAPII IF em estruturação, na Chamada Pública EMBRAPII nº 03/2020, por meio de seu Centro de Pesquisa Prof. Harlan Julu Guerra Marcelice – CTHM/Reitoria, na área de competência Tecnologias para Processos de Manufatura;
- (viii) que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM foi selecionado por meio da Chamada Pública nº 03/2020, e credenciado por decisão do Conselho de Administração da EMBRAPII, em sua 24ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de agosto de 2020.

RESOLVEM firmar o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, doravante denominado simplesmente “Termo de Cooperação”, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1.O presente instrumento formaliza o credenciamento do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, nos termos da **CHAMADA PÚBLICA EMBRAPII 03-2020**.
- 1.2.Constitui objeto deste instrumento o estabelecimento de cooperação entre os Partícipes, mediante a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela **EMBRAPII** ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, visando ao financiamento parcial dos custos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação – P,D&I que vierem a ser contratados pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** junto a Empresas do setor industrial, consoante o Plano de Ação e o Programa de Formação de RH para Inovação anexos a este termo.
- 1.3.A cooperação ora estabelecida buscará o compartilhamento de riscos no desenvolvimento de projetos de P,D&I que respeitem as definições do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF, baseando-se na liberdade de atuação dentro da área de competência do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** para prospectar e celebrar novos negócios, assim como para alocar os recursos recebidos em seus projetos, atendidas as normativas e orientações previstas no Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF.
- 1.4.São partes integrantes e normativas deste instrumento, independentemente de transcrição, em tudo em que com este não conflitar, os seguintes documentos:



- 1.4.1. PLANO DE AÇÃO, contendo o planejamento orçamentário para o período de credenciamento bem como os indicadores e metas de desempenho a serem atingidos pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** – Anexo I;
- 1.4.2. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RH PARA INOVAÇÃO – Anexo II
- 1.4.3. MANUAL DE OPERAÇÃO DOS POLOS EMBRAPII IF, e Orientações Operacionais disponíveis em www.embrapii.org.br – Anexo III;
- 1.4.4. CONTRATO DE GESTÃO celebrado entre a **EMBRAPII** e a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a interveniência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, bem como seus aditivos, tendo por objeto a parceria para promover e incentivar a realização de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação – P,D&I voltados aos setores industriais, por meio de cooperação com instituições de pesquisa tecnológica – disponível em www.embrapii.org.br – Anexo IV.
- 1.5. Em caso de contradição entre as disposições do presente Termo de Cooperação e as consignadas em seus anexos, prevalecerão as disposições deste Termo.
- 1.6 O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá sempre acompanhar as atualizações e alterações do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF, citado no item 1.4.3, devendo suas normas e orientações serem adotadas em todas as atividades decorrentes e vinculadas à presente contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS DE DESEMPENHO A SEREM ATINGIDAS PELO POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação

- 2.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá atingir as metas de desempenho pactuadas no Plano de Ação anexo ao presente instrumento.
- 2.1.1. O Plano de Ação e o Programa de Formação de RH para Inovação poderão ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer dos partícipes, em razão da necessidade de redimensionamento dos recursos a serem aplicados, da necessidade de sua adequação em face da evolução científica e tecnológica ou de qualquer evento externo que recomende alterações na avença, com formalização através de Aditivo ao presente Termo de Cooperação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS DO POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação

- 3.1. Além dos demais compromissos descritos neste instrumento e em seus anexos, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** compromete-se a:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

- 3.1.1. Cumprir as metas de desempenho pactuadas no Plano de Ação, bem como cumprir o Programa de Formação de RH para Inovação;
- 3.1.2. Observar, na condução das atividades decorrentes deste Termo de Cooperação, as normas da **EMBRAPII**, principalmente as constantes do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF;
- 3.1.3. Na hipótese de indicação de outra instituição responsável pela gestão financeira dos recursos recebidos, encaminhar à **EMBRAPII** manifestação expressa, assinada pelos representantes legais do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** e da instituição indicada, em concordância com a atividade, com responsabilidade solidária com o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** pela gestão financeira e de observância criteriosa das normas operacionais do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF;
- 3.1.4. Apresentar documentação pertinente, sob orientação da **EMBRAPII**, quando da adesão voluntária a novos programas de incentivo à inovação desenvolvidos pela **EMBRAPII**, com recursos de outros parceiros.
- 3.1.5. Adequar-se às regulamentações normativas e orientações emanadas da **EMBRAPII**, especialmente as relacionadas a orientações, recomendações e/ou determinações de órgãos de controle, dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Educação e da Saúde ou ainda de outros parceiros da **EMBRAPII**;
- 3.1.6. Encaminhar à **EMBRAPII**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de suas formalizações, as eventuais alterações em seu(s) estatuto(s) social(is)/atos constitutivos e regulamentos próprios;
- 3.1.7. Guardar toda documentação técnica e financeira decorrente do presente Termo de Cooperação, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da aprovação da prestação de contas final pela **EMBRAPII** no encerramento do presente instrumento;
- 3.1.8. Aportar a contrapartida de sua responsabilidade, na forma de recursos financeiros ou econômicos, observadas as determinações da Cláusula Quinta infra, e captar os recursos financeiros das Empresas Parceiras, conforme estabelecido no seu Plano de Ação, respeitando as diretrizes e normas operacionais do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF, bem como as orientações técnicas expedidas pela **EMBRAPII**;
- 3.1.9. Responsabilizar-se pela definição e forma de execução físico-financeira dos projetos a serem contratados junto às Empresas Parceiras, em conformidade com a área de atuação credenciada e as metas estabelecidas no Plano de Ação e no Programa de Formação de RH para Inovação anexos a este instrumento;
- 3.1.10. Manter a contabilização dos recursos financeiros repassados pela **EMBRAPII** de forma segregada de outras fontes, em contas bancárias



específicas, criadas para esta finalidade, em instituição financeira controlada pela União ("Contas EMBRAPII").

- 3.1.11. Aplicar os recursos financeiros repassados, enquanto não empregados na sua finalidade, em aplicações financeiras de baixo risco, em instituições financeiras controladas pela União, sendo certo que os resultados das mencionadas aplicações financeiras deverão ser revertidos exclusivamente aos objetivos deste termo de cooperação;
- 3.1.12. Manter e movimentar os recursos financeiros que vierem a ser aportados pelas Empresas Parceiras em contas bancárias especificamente criadas para essa finalidade;
- 3.1.13. No caso de ter de apresentar contrapartida de natureza financeira, manter e movimentar os recursos de sua responsabilidade em contas bancárias especificamente criadas para essa finalidade;
- 3.1.14. Utilizar os recursos financeiros repassados pela **EMBRAPII**, as contrapartidas, os rendimentos de aplicações financeiras e quaisquer eventuais outros aportes de recursos, se houver, exclusivamente na execução deste Termo de Cooperação.
- 3.1.15. Adotar os procedimentos do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF para acompanhamento e inspeção dos projetos, especialmente observado o constante no capítulo "Sistema de Acompanhamento dos Polos EMBRAPII IF";
- 3.1.16. Fornecer, sempre que solicitado pela **EMBRAPII**, informações para fins de acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas ao presente Termo de Cooperação;
- 3.1.17. Garantir que conste em todos os instrumentos contratuais firmados com Empresas Parceiras, para o desenvolvimento de projetos de P,D&I EMBRAPII, a obrigatoriedade de permitir a **EMBRAPII** divulgação do nome e logomarca da Empresa Parceira, bem como de um título e resumo público do projeto, a ser definido em conjunto pela Empresa Parceira e o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, a partir de orientações da **EMBRAPII**;
- 3.1.18. Garantir que conste em todos os instrumentos contratuais firmados com Empresas Parceiras, para o desenvolvimento de projetos de P,D&I EMBRAPII, a obrigatoriedade de participação das referidas Empresas, em processos de avaliação conduzidos pela **EMBRAPII**, que envolvam as atividades do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, os projetos desenvolvidos e seus resultados;
- 3.1.19. Garantir que conste em cada instrumento contratual firmado com Empresas Parceiras, para o desenvolvimento de projetos de P,D&I EMBRAPII, a obrigatoriedade da Empresa avaliar o respectivo projeto de P,D&I, quando finalizado, sob orientação da **EMBRAPII**;



- 3.1.20. Permitir, a qualquer tempo, o livre acesso dos prepostos ou representantes da **EMBRAPII** aos seus documentos e registros contábeis, relacionados à execução deste Termo de Cooperação, durante a sua vigência e até o período de 10 (dez) anos após aprovação da prestação de contas final do plano de ação, bem como aos registros de execução física dos projetos contratados com as Empresas Parceiras;
- 3.1.21. Restituir à **EMBRAPII** os saldos financeiros remanescentes, pertinentes ao seu respectivo aporte, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência ou da rescisão deste Termo de Cooperação;
- 3.1.22. Observar os princípios da eficiência, moralidade, publicidade, economicidade e impessoalidade, nas aquisições e contratações realizadas pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, conforme os ditames do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF;
- 3.1.23. Acompanhar, manter-se atualizada e seguir todas as normas e diretrizes da **EMBRAPII** necessárias para a execução do presente Termo de Cooperação, que estarão sempre publicadas e disponíveis para consulta no site www.embrapii.org.br, principalmente no que se refere ao Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF;
- 3.1.24. Preencher todas as informações necessárias para o processo de acompanhamento e avaliação, nos prazos estabelecidos, conforme orientações pertinentes ao Sistema de Registro de Informação (SRINFO) disponíveis;
- 3.1.25. Manter, durante a vigência deste Termo de Cooperação, todas as condições exigidas ao seu credenciamento;
- 3.1.26. Cumprir os indicadores e metas previstos no Plano de Ação e no Programa de Formação de RH para Inovação do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, para os primeiros 12 (doze) meses, ao final dos quais que haverá, por parte da **EMBRAPII**, uma avaliação das atividades e resultados.
- 3.1.26.1. Caso não se verifique o cumprimento dos percentuais, metas e indicadores acordados no Plano de Ação e no Programa de Formação de RH para Inovação, o presente termo poderá, por decisão exclusiva da **EMBRAPII**, ser rescindido, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** descredenciado, e os recursos não utilizados até a data da rescisão deverão ser reembolsados para a **EMBRAPII** no prazo de 60 (sessenta) dias, observada a cláusula 12.3 para os projetos em execução.

CLÁUSULA QUARTA – DOS COMPROMISSOS DA EMBRAPII



4.1. Além dos demais compromissos descritos neste instrumento e em seus anexos, a **EMBRAPII** compromete-se a:

- 4.1.1. Comunicar ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** as diretrizes, recomendações e determinações eventualmente recebidas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, no âmbito do Contrato de Gestão firmado pela **EMBRAPII**, que impactem a realização das atividades objeto deste instrumento;
- 4.1.2. Comunicar ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** as diretrizes, recomendações e determinações eventualmente recebidas de outros Parceiros da **EMBRAPII**, no âmbito de eventual adesão voluntária a novos programas de incentivo à inovação desenvolvidos pela que impactem a realização das atividades objeto deste instrumento;
- 4.1.3. Reorientar ações e acatar ou rejeitar, motivadamente, as justificativas com relação a eventuais disfunções havidas na execução deste Termo de Cooperação;
- 4.1.4. Realizar, junto ao banco depositário dos recursos oriundos da **EMBRAPII**, o bloqueio do saldo existente na Conta **EMBRAPII**, sempre que, a seu critério, comprovadamente, houver fundado receio de má utilização dos recursos concedidos. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, neste ato, nomeia e constitui a **EMBRAPII** sua bastante procuradora, com poderes específicos para dar atendimento ao quanto disposto neste item, sem prejuízo de eventual instrumento de procuração apartado;
- 4.1.5. Acompanhar e avaliar, a qualquer tempo, o cumprimento das metas de desempenho acordadas com o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**;
- 4.1.6. Analisar e emitir parecer sobre os aspectos técnicos e financeiros das prestações de contas apresentadas pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** e decidir pela regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos e das contrapartidas, tendo em vista as metas, percentuais e indicadores estabelecidos no Plano de Ação anexo.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS

5.1. O valor total deste Termo de Cooperação é de **R\$ 1.775.646,47 (Um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)**, no período de 03 (três) anos, referentes ao aporte de recursos realizado pela **EMBRAPII** ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, para a realização do Plano de Ação anexo.

5.2. Os recursos financeiros a serem repassados pela **EMBRAPII** ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** são oriundos do CONTRATO DE GESTÃO, celebrado



entre a **EMBRAPII** e a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a interveniência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.

5.3. Nos projetos apoiados pela **EMBRAPII**, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** e as Empresas Parceiras deverão prever contrapartidas de forma que o conjunto dos projetos do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** alcance as seguintes proporções:

Instituição Financiadora	Proporção de recursos a serem suportados
EMBRAPII	Para projetos contratados nos dois primeiros anos de credenciamento a contrapartida máxima será de 50% do valor total; Para projetos contratados no terceiro ano de credenciamento a contrapartida máxima será de 45% do valor total.
EMPRESA PARCEIRA	Para projetos contratados nos dois primeiros anos de credenciamento a contrapartida mínima de 10% do valor total; Para projetos contratados no terceiro ano de credenciamento a contrapartida mínima de 20% do valor total.
POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação	Valor restante necessário aos projetos – em recursos econômicos ou em recursos financeiros.

5.4. As regras de composição estabelecidas no item 5.3 se aplicam ao somatório dos projetos executados no âmbito do Plano de Ação (carteira de projetos), e não a cada projeto considerado individualmente.

5.5. As liberações de recursos financeiros ocorrerão em parcelas, a depender da capacidade de contratação e de execução de projetos de P,D&I pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, conforme regras estabelecidas no Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF e Orientações Operacionais.

5.6. A **EMBRAPII** poderá, mediante decisão fundamentada, solicitar a devolução dos recursos financeiros transferidos, em caso de não-execução ou execução equivocada, parcial ou tardia do presente Termo de Cooperação, de maneira proporcional à parte dos projetos efetivamente realizados.

5.7. A **EMBRAPII** poderá suspender novas contratações, no âmbito do presente Termo de Parceria, do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** com Empresas do setor industrial, de forma fundamentada, nas hipóteses de atraso, interrupção ou suspensão dos repasses financeiros oriundos do **CONTRATO DE GESTÃO**, celebrado entre a **EMBRAPII** e a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a interveniência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PELA EMBRAPII



6.1. Os bens excepcionalmente adquiridos e ou produzidos com recursos provenientes da **EMBRAPII**, passíveis de serem incorporados a ativos fixos, deverão ser registrados com identificação da **EMBRAPII**.

6.2. A relação de bens excepcionalmente adquiridos e/ou produzidos com recursos financeiros da **EMBRAPII** será permanentemente atualizada e informada pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, sem prejuízo de solicitação de informações pela **EMBRAPII**, a qualquer tempo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, DA INSPEÇÃO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

7.1. A **EMBRAPII** verificará, a qualquer tempo, a execução deste Termo de Cooperação, cabendo-lhe o acompanhamento a inspeção e a avaliação do desempenho do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, de acordo com os indicadores e metas de desempenho constantes do Plano de Ação, e com o Programa de Formação de RH para Inovação, anexos a este instrumento e com a sistemática de avaliação explicitada no Manual de Operação dos Polos **EMBRAPII IF** e Orientações Operacionais.

7.1.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá fornecer, sempre que solicitado pela **EMBRAPII**, informações para fins de acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas ao presente Termo de Cooperação;

7.2. A **EMBRAPII** poderá verificar, durante a execução do presente Termo, a qualquer tempo, a Maturidade Operacional do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, segundo modelo **EMBRAPII**.

7.2.1. A partir dos resultados da avaliação de Maturidade Operacional conduzida pela **EMBRAPII** o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá elaborar um plano para sua estruturação, cujo cumprimento será monitorado no decorrer da execução do presente Termo, e verificado ao final do credenciamento do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** elaborará e prestará à **EMBRAPII**, nos prazos e formas previstos no Manual de Operação dos Polos **EMBRAPII IF**, relatórios circunstanciados de execução deste Termo de Cooperação, comparando os resultados alcançados com as metas previstas.

8.1.1. A **EMBRAPII** poderá exigir do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos e informações constantes dos relatórios;



- 8.1.2. A **EMBRAPII** poderá exigir do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, a qualquer tempo, as evidências e comprovantes de cumprimento das condições previstas neste Termo de Cooperação.

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO DAS LIBERAÇÕES

9.1. Sem prejuízo da rescisão deste instrumento e da determinação de restituição dos valores recebidos, a **EMBRAPII** poderá suspender as liberações de recursos de sua responsabilidade se houver descumprimento de qualquer condição prevista neste Termo de Cooperação ou de seus anexos, fato que não ensejará nenhum direito a indenização a qualquer título ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

10.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** e as Empresas Parceiras deverão prever, em acordo específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes dos projetos financiados, considerando, em seu acordo, as regras sobre o tema constantes no Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF.

- 10.1.1. A **EMBRAPII** não adquirirá qualquer propriedade ou direito sobre o resultado do(s) projeto(s) contratado(s).

10.2. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** comunicará à **EMBRAPII** os resultados alcançados pelos projetos apoiados durante a vigência deste instrumento, passíveis de obtenção de proteção legal ou de licenciamento a terceiros, assim como os registros efetivamente efetuados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

10.3. Todas as informações e documentos confidenciais ou sigilosos entregues ou transmitidos por qualquer dos Partícipes deverão estar devidamente identificados e acompanhados de AVISO DE SIGILO. Para cada grupo de documentos, conforme o tipo de sigilo a que estejam submetidos (fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial, segredo de justiça ou outro), deverá ser indicada a respectiva fundamentação legal ou contratual. Os Partícipes comprometem-se a respeitar o sigilo e a confidencialidade dessas informações e documentos, adotando todas as ações e providências nesse sentido, e exigindo o mesmo compromisso de seus servidores, empregados, funcionários, estagiários, contratados, prepostos e /ou representantes que tiverem acesso a tais informações e documentos.

10.4. Sem prejuízo do disposto no item 10.3, na hipótese do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** ter acesso a informações ou documentos sigilosos, deverá adotar todas as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes, bem como as Empresas Parceiras, observem as medidas e procedimentos de segurança dessas informações e documentos.

10.5. Todas as informações, incluindo, mas não se limitando a informações de mercado, técnicas e comerciais, de tecnologias de produtos e de processos, de patentes, de



biotecnologias, de microrganismos, de programas de computador, de procedimentos e rotinas, de propriedade dos Partícipes, ou de terceiros, mas sob sua responsabilidade, desenvolvidas ou adquiridas de forma independente, continuarão pertencendo ao Partícipe originalmente detentor.

10.6. Não obstante eventual cláusula de sigilo dos Projetos de P,D&I contratados, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá apresentar à **EMBRAPII** as informações mínimas para identificação do projeto, quais sejam, nome e logomarca da Empresa Parceira, título e resumo público do projeto, nos termos do item 3.1.17;

10.7. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, por meio de seus diretores, empregados, prepostos e terceirizados, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer dado e informação expressamente indicados pela **EMBRAPII** como sigilosos e que venham a ser colocados à sua disposição por qualquer meio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 3 (três) anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo dos Partícipes.

11.1.1. Não obstante a vigência prevista no item 11.1 o presente Termo de Cooperação possui um período probatório de 12 (doze) meses, nos termos do item 3.1.26.

11.2. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá manifestar seu interesse na prorrogação do presente Termo de Cooperação, com antecedência mínima de 6 (seis) meses da data final de sua vigência.

11.3. A alteração deste instrumento deverá ser formalizada mediante a celebração de termo aditivo, em especial, pelos seguintes motivos:

11.3.1. Para adequações do Plano de Ação e/ou do Programa de Formação de RH para Inovação anexos, em face da evolução científica ou tecnológica, ou em decorrência da proposta de atualização apresentada pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**;

11.3.2. Para adequações em relação a determinações governamentais, regulamentações normativas, aditivos ao contrato de gestão e orientações, recomendações e determinações que repercutam no presente instrumento, emanadas de órgãos de controle ou dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Educação ou da Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

12.1. O presente instrumento poderá ser denunciado, a qualquer tempo, mediante aviso com antecedência de 90 (noventa) dias, sendo garantida a conclusão dos projetos em execução.



12.2. A **EMBRAPII** poderá rescindir unilateralmente de imediato o instrumento, independentemente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes situações:

- 12.2.1. Se houver, sob qualquer forma, extinção parcial ou total do Contrato de Gestão celebrado entre a União e a **EMBRAPII**;
- 12.2.2. Se houver descumprimento por parte do **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação**, ainda que parcial, das cláusulas deste Termo de Cooperação;
- 12.2.3. Na hipótese de não atendimento, pelo **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação**, das recomendações formuladas pela **EMBRAPII**, salvo justificativas devidamente aceitas;
- 12.2.4. Se houver alterações no Estatuto ou no ato constitutivo do **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação** que impliquem modificação das condições de sua qualificação ou que prejudiquem, a critério da **EMBRAPII**, a execução deste Termo de Cooperação;
- 12.2.5. Se for constatada, a qualquer tempo, a falsidade ou fraude nas informações e documentos apresentados pelo **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação**;
- 12.2.6. Se for constatado o não cumprimento de metas ou, ainda, caso constatados vícios graves na execução do Plano de Ação ou do Programa de Formação de RH para Inovação ou ainda na prestação de contas do **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação**, nos termos do Manual de Operação dos Polos EMBRAPPI IF;
- 12.2.7. Se for constatada a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Ação ou Programa de Formação de RH para Inovação anexos;
- 12.2.8. Quando as prestações de contas não forem aprovadas;
- 12.2.9. Quando for constatada a não devolução de saldos remanescentes à **EMBRAPII** ou às contas específicas da cooperação após 60 (sessenta) dias da notificação;
- 12.2.10. Se ao final do prazo de 12 (doze) meses contados da assinatura do presente Termo de Cooperação a avaliação conduzida pela **EMBRAPII** não verifique o cumprimento dos percentuais, metas e indicadores acordados para o período no Plano de Ação e/ou no Programa de Formação de RH para Inovação do **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação** (anexos), nos termos do item 3.1.26.

12.3. Ocorrendo a denúncia ou rescisão deste Termo de Cooperação, a **EMBRAPII** definirá as responsabilidades pela conclusão ou encerramento das questões pendentes, comunicando a decisão ao **POLO EMBRAPPI IF AMAZONAS em Estruturação**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE



13.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá observar as políticas de divulgação de resultados de projetos e ações, além da política de uso da marca **EMBRAPII** constante do Manual de Operação dos Polos EMBRAPII IF.

13.1.1. Sempre que houver a divulgação de projetos ou resultados de projetos contratados com Empresas Parceiras, realizados no âmbito do presente Termo de Cooperação, a referida divulgação deverá fazer constar que o projeto foi executado e/ou seus resultados foram desenvolvidos em parceria com a **EMBRAPII/ POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS GESTORES

14.1. Os partícipes designarão, em instrumento específico, os gestores do presente Termo de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO DESCREDENCIAMENTO E PENALIDADES

15.1. No caso de descumprimento das cláusulas contratuais ou normas **EMBRAPII**, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** poderá sofrer sanções como advertência, bloqueio dos repasses e credenciamento.

15.2. O Manual de Operação dos Polos **EMBRAPII IF** irá prever as formas e procedimentos na aplicação de sanções.

15.3. Em caso de credenciamento a **EMBRAPII** definirá as responsabilidades pela conclusão ou encerramento das questões pendentes, comunicando a decisão ao **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Os recursos humanos a serem utilizados na execução do presente instrumento não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação e subordinação institucional de origem, em decorrência de sua participação nas atividades relacionadas ao cumprimento de seu objeto.

16.2. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá cumprir as obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias de seu mister e colocar a **EMBRAPII** a salvo de reclamações, quer do poder público, quer de terceiros, inclusive empregados da Instituição.

16.3. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** deverá reembolsar a **EMBRAPII** de todas as despesas que esta vier a ter em decorrência do presente Termo de Cooperação, incluindo, mas não se limitando a: (i) reconhecimento judicial de vínculo empregatício de seus empregados com a **EMBRAPII**; (ii) reconhecimento judicial de solidariedade e/ou subsidiariedade da **EMBRAPII** no cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias e/ou fiscais que sejam de responsabilidade exclusiva



do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**; (iii) reconhecimento judicial de responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho e/ou doença profissional/ocupacional dos empregados do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**; (iv) reconhecimento judicial e/ou administrativo da **EMBRAPII** relativamente a débitos de responsabilidade do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** de natureza previdenciária, fundiária, fiscal e/ou comercial; (v) indenização à **EMBRAPII** e/ou a terceiros em consequência de eventuais danos causados pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** (vi) prejuízos financeiros oriundos de auditorias trabalhistas de quaisquer natureza; (vii) despesas e gastos efetuados para acompanhamento de processos oriundos do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios, hospedagem, alimentação, custas e/ou depósitos recursais, etc.

16.4. No caso de ajuizamento de ações judiciais contra o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** envolvendo a **EMBRAPII** no polo passivo da demanda em caráter solidário ou subsidiário, o **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** o deverá requerer ao juízo competente a exclusão da **EMBRAPII** do processo.

16.5. A abstenção do exercício pela **EMBRAPII** de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam, ou a concordância com atrasos no cumprimento das obrigações, do **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, não afetará aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, a critério da **EMBRAPII**, e não afetará, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento.

16.6. Quaisquer comunicações pertinentes a este instrumento serão consideradas como efetivadas se enviadas por cartas ou ofícios, mediante protocolo. As comunicações poderão ser enviadas por fax ou e-mail, devendo ser posteriormente encaminhados os respectivos originais aos endereços assinalados no preâmbulo deste termo, hipótese em que eventuais prazos serão contados a partir da protocolização dos originais.

16.7. Os partícipes se comprometem a se adequarem, sempre que necessário, as disposições do presente Termo de Cooperação às orientações, recomendações e determinações eventualmente emanadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde, no âmbito do Contrato de Gestão firmado pela **EMBRAPII**, que impactem a realização das atividades objeto deste instrumento.

16.8. Os partícipes se comprometem a se adequarem, sempre que necessário, as disposições do presente Termo de Cooperação às orientações, recomendações e determinações eventualmente emanadas de órgãos de controle.

16.9. Este Termo de Cooperação obrigará os Partícipes e seus respectivos sucessores ou cessionários, nos termos da legislação civil.

16.10. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** responderá por qualquer dano ou prejuízo causado à **EMBRAPII** ou a terceiros, por sua ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, principalmente os de natureza ambiental.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke at the end.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – BOAS PRÁTICAS

17.1. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** declara, na data de assinatura deste Contrato, que está cumprindo as leis, normativas, regulamentos e políticas referentes a:

- I. Meio Ambiente;
- II. Segurança e medicina do trabalho;
- III. Trabalho Infantil;
- IV. Trabalho escravo e análogo ao escravo;
- V. Pessoas com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- VI. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- VII. Políticas anticorrupção.

17.2. O **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação** obriga-se, independentemente de culpa, a ressarcir a **EMBRAPII** de qualquer quantia que esta seja compelida a pagar em razão de danos, atos lesivos, infrações ou crimes decorrentes de atividades realizadas com fundamento no presente Termo de Cooperação, bem como a indenizar a **EMBRAPII** por qualquer perda ou dano que esta venha a sofrer em decorrência dos referidos danos, atos lesivos, infrações ou crimes praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1 A eficácia deste **TERMO DE COOPERAÇÃO**, bem como seus eventuais aditivos, está condicionada à publicação do respectivo extrato no D.O.U. (Diário Oficial da União), que será providenciada pelo **POLO EMBRAPII IF AMAZONAS em Estruturação**, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura.

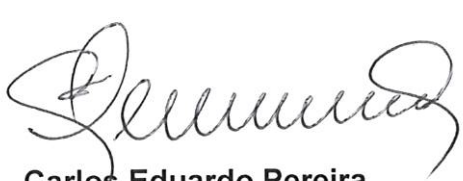
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

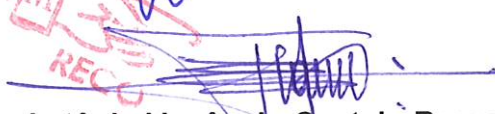
19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir as dúvidas decorrentes do presente Termo de Cooperação.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam os partícipes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília (DF), 10 de novembro de 2020.


Jorge Almeida Guimarães
Diretor Presidente da EMBRAPII


Carlos Eduardo Pereira
Diretor de Operações da EMBRAPII


Antônio Venâncio Castelo Branco
POLO EMBRAPII IF AMAZONIA em Estruturação



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 439 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-0434 - www.cartoriorebello.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço e dou fé por **semelhança** a firma de
ANTÔNIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO, Data de
23/10/2020 12:56:41 ESCRIVENTE AUTORIZADA
ELISANGELA DE QUEIROZ PIERRE DOS SANTOS, DO
126 FUNETJ, 0.32 FUNDRAM, 0.16 FUNORGE, 0.10/ISS
R\$ 0.16 FARPAM, 0.16, SELO, R\$ 1.90
REC FIR004135LZB48KTU8ELUAA19 Valide
o selo em: cidadao.portalseloam.com.br



1.

2.

Maria Helena Gabona Drius
260.309.678-86



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5/2021 - PROT/REITORIA (11.01.01.05.01.02.05.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM

EMBRAPII_-TC_IFAM_18112020_133204.pdf

Total de páginas do documento original: 16

(Assinado digitalmente em 19/01/2021 16:37)

SIMONE SANTOS RODRIGUES

RECEPCIONISTA

1104542

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: 5, ano: **2021**, tipo: **TERMO DE COOPERAÇÃO**, e o código de
verificação: **1e56fd1be2**